

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Prisão em Flagrante (arts. 301 a 310 do CPP)

Vamos conhecer a **PRISÃO EM FLAGRANTE**.

1. QUEM SE ENCONTRA EM FLAGRANTE DELITO PODE SER PRESO

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Assim, já podemos fazer uma primeira classificação.

- **PRISÃO EM FLAGRANTE FACULTATIVA** - qualquer do povo **poderá** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
- **PRISÃO EM FLAGRANTE OBRIGATÓRIA** - as autoridades policiais e seus agentes **deverão** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

O que seria flagrante delito?

Vamos ver.

2. FLAGRANTE DELITO

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Grosso modo, está em flagrante quem foi “flagrado” cometendo um crime, ou, quem acabou de cometê-lo.

A doutrina elenca DIVERSAS ESPÉCIES DE FLAGRANTE.

FLAGRANTE PRÓPRIO, PERFEITO ou REAL - ocorre propriamente uma situação de FLAGRANTE (no sentido comum da palavra). Em outras palavras, o agente é pego COMETENDO o crime ou acaba de cometer o crime.

FLAGRANTE IMPRÓPRIO, IMPERFEITO ou QUASE FLAGRANTE - o agente não é propriamente pego cometendo o crime, mas é perseguido, logo após o delito, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração.

FLAGRANTE FICTO ou PRESUMIDO - é aquele em que o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

3. OUTRAS ESPÉCIES

O **flagrante DIFERIDO ou RETARDADO** é aquele, embora já caracterizado o flagrante, a autoridade policial espera um pouco mais para entrar em ação, visando tornar a mais eficaz a investida. Veja bem, o flagrante já ocorreu, o policial apenas retarda um pouco sua ação com fins de eficiência.

O **flagrante ESPERADO** é aquele onde a autoridade policial espera o primeiro ato executório para efetuar a prisão. Em outras palavras, o flagrante está prestes a ocorrer, então a autoridade policial espera um pouco para entrar em ação.

O **flagrante PREPARADO ou PROVOCADO (que é o proibido)** é aquele que a autoridade policial provoca de alguma forma a ocorrência do crime. O “acusado” é induzido a cometer o crime por uma ação da autoridade policial. Exemplo, o policial que se passa por usuário de drogas induzindo alguém a vender drogas para ele. Nesse casos, não há crime. O crime é impossível. **Súmula STF nº 145:** “Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Há ainda o flagrante **FORJADO (também proibido, podendo ser inclusive crime)** que ocorre quando alguém forja uma falsa situação (arma de modo ilícito um “flagrante”).

4. FLAGRANTE NOS CRIMES PERMANENTES

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

O CRIME PERMANENTE (sequestro, por exemplo) *“é aquele cuja consumação se prolonga, perpetua-se no tempo”* (Rogério Greco *in* Curso de Direito Penal, vol. I, 13ed, p. 247).

Em outras palavras, o crime se consuma durante todo o crime, *e não no momento em que cessa a permanência*.

Por exemplo, o crime se consuma logo com a privação de liberdade do sequestrado, e essa consumação se prolonga durante todo período do sequestro.

Nesses casos, o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Seguindo.

5. PROCEDIMENTO

O CPP apresenta regras procedimentais para o “pós” prisão em flagrante.

Leia com calma.

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

§ 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.

§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

§ 1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.

§ 2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto.

Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo.

Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante.



Fique ligado!

Art. 310. Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover, por meio de videoconferência em tempo real, audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

(Redação dada pela Lei nº 15.358, de 2026)

I - relaxar a prisão ilegal; ou [\(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011\).](#)

[\(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1\)](#)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do [art. 312 deste Código](#) ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art312...](#)), e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou [\(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011\).](#) ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1](#))

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. [\(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011\).](#)

[\(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1\)](#)

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos [incisos I a III do](#) ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art23i](#)) **caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal** ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art23i](#)), poderá,

fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. [\(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011\).](#)

[\(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1\)](#)

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos [incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 \(Código Penal\)](#) ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art23i](#)), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. [\(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#) ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2019-](#)

[2022/2019/Lei/L13964.htm#art3](#)). [\(Vigência\)](#) ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20](#))

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

[\(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3\)](#) [\(Vigência\)](#)

[\(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20\)](#)

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no **caput** deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

[\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#) ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3](#)). [\(Vigência\)](#) ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art20](#))

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

Depois, em 2025 e 2026 tivemos outras alterações. Os §§ 5º e 6º do art. 310, introduzidos pela Lei nº 15.272/2025, reforçam uma ideia central da audiência de custódia: a decisão do juiz sobre manter ou não a prisão não pode ser intuitiva, genérica nem automática, devendo resultar de uma **análise concreta dos fatos e dos elementos do caso**.

O § 5º enumera circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, enquanto o § 6º impõe ao magistrado o dever de enfrentar expressamente esses dados na fundamentação da decisão. Em outras palavras, o legislador procurou tornar mais objetiva a análise judicial, sem retirar do juiz o dever de examinar o caso concreto nem dispensar os requisitos gerais da prisão preventiva.

No inciso I, ao mencionar a existência de **provas indicativas de prática reiterada de infrações penais**, a lei volta o olhar para a habitualidade delitiva. A preocupação do legislador, aqui, é com o agente que não aparece diante do sistema penal em fato isolado, mas em contexto de repetição de condutas criminosas.

Didaticamente, isso significa que a reiteração pode servir como sinal de risco à ordem pública e de insuficiência de medidas menos gravosas. Contudo, o dispositivo fala em “provas que indiquem”, e não em mera suspeita vaga ou presunção abstrata. Assim, não basta ao juiz afirmar, de modo genérico, que o agente “parece perigoso”; é preciso apontar elementos concretos que revelem essa prática reiterada.

O inciso II, ao tratar da infração praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa, valoriza a **gravidade concreta da conduta**. Aqui, o raciocínio legislativo é claro: crimes cometidos com agressão física, coação séria ou intimidação intensa tendem a demonstrar maior ofensividade e maior potencial lesivo, o que pode justificar cautela mais severa. Mas, novamente, é necessário cuidado hermenêutico.

A gravidade do crime, isoladamente, não deve ser transformada em justificativa automática para a preventiva. O que a norma faz é autorizar que a violência ou grave ameaça seja considerada como um dado relevante na aferição da necessidade cautelar, sobretudo quando revelar risco concreto de reiteração, intimidação da vítima ou perturbação do processo.

O inciso III traz uma inovação expressiva ao considerar relevante o fato de o agente já ter sido liberado em audiência de custódia anterior por outra infração penal, ressalvada a hipótese de absolvição posterior. O fundamento é intuitivo: se a pessoa foi recentemente beneficiada com soltura e, ainda assim, volta a ser presa em novo contexto delitivo, isso pode sinalizar que a medida anterior foi insuficiente para conter o risco cautelar.

A ressalva final, porém, é importante para a proteção da presunção de inocência, pois impede que uma prisão anterior culmine em prejuízo automático quando o acusado venha a ser absolvido naquele outro processo.

No inciso IV, o legislador considera circunstância relevante a prática da infração penal na pendência de inquérito ou ação penal. A lógica é semelhante à da reiteração: a existência de persecução penal em curso pode indicar persistência na atividade criminosa ou desprezo pelas consequências jurídicas da própria conduta. Ainda assim, deve-se interpretar o texto com técnica.

A mera existência de inquérito ou ação penal em andamento não equivale a culpa formada, muito menos autoriza uma presunção absoluta de periculosidade. O que a lei faz é permitir ao juiz valorar esse dado como sinal de risco, desde que o utilize de forma concreta, individualizada e articulada com os demais requisitos cautelares.

O inciso V menciona a fuga ou o perigo de fuga, hipótese clássica de **cautelaridade** voltada a assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de situação em que a **liberdade do agente pode comprometer a futura efetividade do processo**, seja porque ele já empreendeu evasão, seja porque existam elementos objetivos que apontem possibilidade real de se furtar à persecução penal.

]Aqui também a interpretação deve ser criteriosa: não se admite fundamentação apoiada em conjecturas vazias, como a simples afirmação de que “todo acusado solto pode fugir”. A fuga precisa ser demonstrada por comportamento pretérito ou por circunstâncias concretas do caso, tais como tentativa de evasão, ocultação, descumprimento de determinações judiciais ou outros fatos que deem consistência ao receio.

O inciso VI, por sua vez, está diretamente ligado à proteção da investigação e da instrução criminal. O legislador menciona o perigo de perturbação do inquérito ou da instrução, bem como o perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova. Em termos simples, a norma procura evitar que o investigado ou acusado, permanecendo solto, destrua evidências, intimide testemunhas, combine versões, interfira em perícias ou dificulte a reconstrução dos fatos.

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

- I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;
- II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;
- III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;
- IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;
- V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou
- VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

Já o § 6º funciona como cláusula de racionalidade e controle da decisão judicial. Ao determinar que a decisão seja “motivada e fundamentada”, o dispositivo não acrescenta mera formalidade retórica, mas reafirma **exigência constitucional e processual: toda restrição cautelar à liberdade precisa ser justificada com razões concretas, verificáveis e relacionadas ao caso.**

Mais do que isso, o texto torna obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias dos §§ 2º e 5º do art. 310 e também dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312. Isso significa que o magistrado não pode decidir de maneira lacônica ou padronizada; ele deve demonstrar que efetivamente percorreu os parâmetros legais relevantes antes de relaxar a prisão, conceder liberdade provisória ou converter o flagrante em preventiva. (Planalto)

§ 6º A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312.

Os §§ 7º a 13 do art. 310 do CPP, incluídos pela **Lei nº 15.358/2026**, disciplinam aspectos práticos e garantistas da audiência de custódia, especialmente no contexto da utilização da videoconferência, buscando conciliar eficiência processual com a preservação dos direitos fundamentais do preso.

O § 7º introduz uma medida de **racionalização procedimental** ao determinar que, antes da audiência, a serventia verifique a existência de outros processos em que o acusado ainda não tenha sido citado. Caso constatada essa pendência, o juiz deverá realizar a citação pessoal no próprio ato, evitando atrasos e promovendo economia processual.

Os §§ 8º a 10 reforçam as garantias do contraditório e da ampla defesa, mesmo em ambiente virtual. O § 8º assegura a plena atuação da defesa e do Ministério Público na audiência por videoconferência, com possibilidade de suscitar questões. O § 9º garante ao preso o direito de entrevista prévia, reservada e inviolável com seu defensor, o que é essencial para a adequada atuação defensiva. Já o § 10 exige que o preso seja ouvido em ambiente privado, sem interferências externas, preservando a espontaneidade de suas declarações.

O § 11 trata das falhas técnicas, determinando que, sendo atribuíveis ao tribunal, implicam a repetição integral da audiência, sem aproveitamento de atos incompletos. A regra assegura a validade do procedimento e evita prejuízos às partes.

O § 12 impõe ao Estado o **dever de garantir estrutura adequada**, com salas próprias e sistemas estáveis de videoconferência nos estabelecimentos prisionais, evidenciando que a efetividade dos direitos depende de condições materiais.

Por fim, o § 13 prevê que, em situações excepcionais de força maior, a audiência poderá ser realizada presencialmente, desde que haja decisão fundamentada, vedando-se essa forma quando houver custo excessivo ou risco à segurança.

Em síntese, esses dispositivos estruturam a audiência de custódia em ambiente tecnológico, garantindo que a modernização do processo penal não comprometa direitos fundamentais, mas, ao contrário, os preserve com maior controle e formalização.

§ 7º Antes do início da audiência de custódia, deverá a serventia judicial conferir os processos criminais a que responde o acusado e, constatada pendência de citação em qualquer deles, informar ao juiz, que certificará a ocorrência e procederá a citação pessoal do acusado, comunicando de imediato o juízo competente.

(Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

§ 8º Na audiência de custódia por videoconferência, serão facultados todos os mecanismos para intervenção da defesa técnica e do Ministério Público, que poderão suscitar questões de ordem. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

§ 9º Será garantido o direito de entrevista prévia, reservada e inviolável entre o preso e o seu defensor, presencialmente, por videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

§ 10. Deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva, ressalvada a possibilidade de presença física de seu defensor no ambiente. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

§ 11. No caso de qualquer falha no sistema de comunicações cuja causa seja atribuível ao tribunal, por questões internas ou decorrente dos provedores de serviço que o tribunal tenha contratado, é obrigatória a repetição completa da audiência, sem convalescer qualquer ato incompleto. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

§ 12. Todos os estabelecimentos prisionais terão salas próprias, com disponibilização de mecanismos de videoconferência estáveis, para a realização das audiências de custódia. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

§ 13. Em situações excepcionais decorrentes de força maior, poderá a audiência de custódia ser realizada presencialmente, mediante decisão justificada do juiz competente, vedada a hipótese se o ato se revelar demasiadamente custoso ou trazer excessivo risco à segurança social ou à segurança física do detido. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

O art. 310-A do CPP, introduzido pela **Lei nº 15.272/2025**, insere na dinâmica da audiência de custódia uma nova finalidade: a possibilidade de **coleta de material biológico do custodiado para obtenção de seu perfil genético**. Trata-se de uma inovação que aproxima o processo penal brasileiro de técnicas modernas de investigação, especialmente voltadas à identificação criminal e ao combate à criminalidade mais grave.

O caput do dispositivo delimita, de forma expressa, as hipóteses em que essa medida pode ser requerida. Não se trata de uma providência aplicável a qualquer prisão em flagrante, mas **apenas àquelas relacionadas a crimes de maior gravidade**, como os praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes hediondos e aqueles ligados à atuação em organização criminosa com uso ou disponibilidade de armas de fogo.

O legislador, portanto, adotou um critério de seletividade, direcionando a coleta genética para situações em que há maior interesse estatal na identificação segura do agente e na prevenção de novas infrações.

Outro ponto relevante é que **a coleta não é automática**. O dispositivo exige requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial ao juiz, o que reforça a necessidade de controle jurisdicional da medida. Assim, ainda que presentes as hipóteses legais, a intervenção sobre o corpo do indivíduo depende de provocação e de decisão judicial, o que se alinha à lógica das restrições de direitos fundamentais no processo penal.

O § 1º estabelece um critério temporal para a realização da coleta, determinando que ela ocorra preferencialmente na própria audiência de custódia ou, no máximo, no prazo de dez dias.

A preferência pela realização imediata demonstra preocupação com a eficiência e com a preservação da cadeia de custódia, evitando atrasos que possam comprometer a utilidade da medida. Ao mesmo tempo, o prazo adicional funciona como mecanismo de viabilização prática, reconhecendo que nem sempre será possível realizar a coleta no exato momento da audiência.

Já o § 2º trata das garantias técnicas do procedimento, ao exigir que a coleta seja realizada por agente público treinado e em conformidade com as regras de cadeia de custódia previstas na legislação.

Essa exigência é fundamental, pois o material genético possui elevado potencial probatório, e qualquer falha na sua obtenção, armazenamento ou registro pode comprometer sua validade. Além disso, o respeito aos protocolos periciais reforça a confiabilidade do banco de perfis genéticos e evita questionamentos futuros quanto à integridade da prova.

Art. 310-A. No caso de prisão em flagrante por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por crime contra a dignidade sexual ou por crime praticado por agente em relação ao qual existam elementos probatórios que indiquem integrar organização criminosa que utilize ou tenha à sua disposição armas de fogo ou em relação ao qual seja imputada a prática de crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), o Ministério Público ou a autoridade policial deverá requerer ao juiz a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado, na forma da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009.

§ 1º A coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético deverá ser feita, preferencialmente, na própria audiência de custódia ou no prazo de 10 (dez) dias, contado de sua realização.

§ 2º A coleta de material biológico será realizada por agente público treinado e respeitará os procedimentos de cadeia de custódia definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial de natureza criminal.

É isso pessoal.

Estude as questões, consolidará seu conhecimento.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?

Mateus 6:26

Resumo

1. QUEM SE ENCONTRA EM FLAGRANTE DELITO PODE SER PRESO

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

- **PRISÃO EM FLAGRANTE FACULTATIVA** - qualquer do povo **poderá** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
- **PRISÃO EM FLAGRANTE OBRIGATÓRIA** - as autoridades policiais e seus agentes **deverão** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

2. FLAGRANTE DELITO

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

FLAGRANTE PRÓPRIO, PERFEITO ou REAL - ocorre propriamente uma situação de FLAGRANTE (no sentido comum da palavra). Em outras palavras, o agente é pego COMETENDO o crime ou acaba de cometer o crime.

FLAGRANTE IMPRÓPRIO, IMPERFEITO ou QUASE FLAGRANTE - o agente não é propriamente pego cometendo o crime, mas é perseguido, logo após o delito, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração.

FLAGRANTE FICTO ou PRESUMIDO - é aquele em que o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

3. OUTRAS ESPÉCIES

O **flagrante DIFERIDO ou RETARDADO** é aquele, embora já caracterizado o flagrante, a autoridade policial espera um pouco mais para entrar em ação, visando tornar a mais eficaz a investida. Veja bem, o flagrante já ocorreu, o policial apenas retarda um pouco sua ação com fins de eficiência.

O **flagrante ESPERADO** é aquele onde a autoridade policial espera o primeiro ato executório para efetuar a prisão. Em outras palavras, o flagrante está prestes a ocorrer, então a autoridade policial espera um pouco para entrar em ação.

O **flagrante PREPARADO ou PROVOCADO (que é o proibido)** é aquele que a autoridade policial provoca de alguma forma a ocorrência do crime. O “acusado” é induzido a cometer o crime por uma ação da autoridade policial. Exemplo, o policial que se passa por usuário de drogas induzindo alguém a vender drogas para ele. Nesse casos, não há crime. O crime é impossível. **Súmula STF nº 145:** “Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Há ainda o flagrante **FORJADO (também proibido, podendo ser inclusive crime)** que ocorre quando alguém forja uma falsa situação (arma de modo ilícito um “flagrante”).

4. FLAGRANTE NOS CRIMES PERMANENTES

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

5. PROCEDIMENTO

O procedimento da prisão em flagrante estrutura-se a partir da apresentação do preso à autoridade competente, que conduz uma sequência formal de atos destinada a verificar a legalidade e a consistência da imputação. Inicialmente, são **colhidos os depoimentos** do condutor, das testemunhas e do próprio acusado, com a devida **formalização por meio de assinaturas**, culminando na **lavratura do auto**.

Mesmo na ausência de testemunhas do fato, o procedimento não é inviabilizado, desde que haja pessoas que atestem a apresentação do preso à autoridade, garantindo a regularidade formal do ato.

A partir desse momento, **se houver fundada suspeita, o conduzido poderá ser mantido preso**, salvo hipóteses de liberdade mediante fiança ou soltura legal. A legislação também assegura uma série de garantias, como a **comunicação imediata da prisão** ao juiz, ao Ministério Público e à família do preso, além do **envio do auto de prisão em flagrante em até 24 horas** e da **entrega da nota de culpa** ao detido, garantindo transparência e controle sobre a legalidade da prisão.

O ponto central do controle judicial ocorre com a audiência de custódia, que deve ser realizada em até 24 horas, preferencialmente por videoconferência, com participação do acusado, defesa e Ministério Público.

Nessa ocasião, o juiz deve decidir de forma fundamentada entre **relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória**, avaliando não apenas a legalidade formal, mas também aspectos como periculosidade, reincidência, risco de fuga e gravidade concreta da conduta.

A norma também reforça hipóteses em que a liberdade provisória deve ser negada, especialmente em casos envolvendo reincidência, organizações criminosas ou uso de armas de uso restrito, além de prever consequências para o descumprimento do prazo da audiência de custódia, que pode tornar a prisão ilegal.

Paralelamente, são estabelecidas garantias processuais importantes, como o direito à entrevista reservada com o defensor, a privacidade do preso durante a audiência e a necessidade de repetição do ato em caso de falhas técnicas.

Por fim, há previsão de medidas adicionais em situações mais graves, como a **coleta de material biológico** para identificação genética em determinados crimes, evidenciando uma preocupação com a investigação criminal e a produção de prova.

De forma geral, o conjunto normativo busca equilibrar a efetividade da persecução penal com a proteção dos direitos fundamentais do preso, assegurando controle judicial rápido e garantias mínimas durante todo o procedimento.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
